

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 32/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายสมนึก เผ่าพันธ์แปลก

จำเลย

นายทรงหล่อ เผ่าพันธ์แปลก ผู้ขอ

ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตี จำคุก 15 ปี พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 จำคุก 1 ปี มาตรา 8 ทวิ 72 ทวิ จำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 16 ปี 6 เดือนคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 11 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 72)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีผู้ร้องในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากนายออดหงษ์ศรีจันและนางนิมหงษ์ศรีจัน เป็นผู้

ขอประกัน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 80)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตรีราคาประกัน120,000 บาท (อันดับ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว พฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว พฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ